

Nr. 83 Kabinettsitzung vom 11. Mai 1937, 17 Uhr

R 43 I/1476, Bl. 173–174¹

Anwesend: Hitler; Heß, v. Neurath, Frick, Schwerin v. Krosigk, Schacht, Seldte, Gürtner, Ohnesorge, Dormmüller, Darré, Goebbels, Göring, Rust, Kerrl, Frank; Gen. Keitel; Himmler; Popitz; StS Lammers, Meissner, Funk, v. Mackensen, Stuckart, Posse, Krohn, Backe, Willikens, Milch, Kleinmann, Körner, Landfried; MR Best, Gottschick, Rietzsch, Willuhn, Röhrecke; Protokoll: MD Wienstein.

Beginn: 17:00

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. FORTSETZUNG DER BERATUNG DES ENTWURFS EINES DEUTSCHEN STRAFGESETZBUCHS.
2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DAS PASS-, DAS AUSLÄNDERPOLIZEI- UND DAS MELDEWESEN SOWIE ÜBER DAS AUSWEISWESEN.

1. FORTSETZUNG DER BERATUNG DES ENTWURFS EINES DEUTSCHEN STRAFGESETZBUCHS.

Der *Führer und Reichskanzler* eröffnete die Beratung über das 2. Buch des Entwurfs eines Deutschen Strafgesetzbuchs², 1. Abschnitt, 1. Titel, Hochverrat, §§ 89 bis 98. Der *Führer und Reichskanzler* bezeichnete es als notwendig, im § 89³ zuerst die Ehrloserklärung und dann die Todesstrafe zu nennen.

Sodann bezeichnete der *Führer und Reichskanzler* in den §§ 92 und 93⁴ noch Strafverschärfungen als notwendig. Das Volk müsse dahin erzogen werden, daß es den Hoch- und Landesverrat als das größte Verbrechen betrachte, das gewöhnlich mit dem Tode bestraft werde.

Der *Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda* schloß sich ausdrücklich dieser Auffassung an. Er betonte, daß Hoch- und Landesverrat vor allem Gesinnungsdelikte seien.

¹ Die Kabinettsitzung hatte der RJuM beantragt, um die Beratung des DStGB-Entwurfs voranzubringen; s. Anhang, FV 192*. Auf der TO stand ursprünglich auch die Vorlage des WehrsteuerG, die aber in der Sitzung, ohne daß das Protokoll dies vermerkte, zur Verabschiedung im schriftl. Umlaufverfahren zurückgestellt wurde; s. Dok. Nr. 1 Anm. 7. Aufstellung der TO und Terminplanung s. R 43 I/1323, Bl. 264 f.; R 43 II/138c, Bl. 11 f.

² Die einzelnen Straftaten (§§ 89–273). Zur bisherigen Befassung des Kabinetts mit dem Entwurf s. Dok. Nrr. 21 P. 6 und 52 P. 1. Der RJuM hatte dem StSRk am 5. 5. 1937 einen Neudruck des 1. Buchs mit den in der Sitzung vom 9. März veranlaßten Änderungen und des 2. Buchs mit den Abänderungen und Ergänzungen, die sich aufgr. nachträgl. Verhandlungen mit den Ressorts ergeben hatten, zur Verteilung als Kabinettsache übersandt; R 43 I/1476, Bl. 137–155 (mit hs. Eintrag der vom Kabinett beschlossenen Korrekturen); R 43 II/1516, Bl. 63–86; R 22/855, Bl. 24–45. Druck: QUELLEN ZUR REFORM DES STRAF- UND STRAFPROZESSRECHTS II. Abt. Bd. 1, 2. T., S. 325–362. Zum Ergebnis der Sitzung s. auch den vertraul. Vm. des MR Rietzsch vom 21. 10. 1937, in: R 22/855, Bl. 167 f. Vgl. die Darstellung bei GRUCHMANN, Justiz, S. 799 f.

³ § 89 Verrat an der Reichshoheit: „Ein deutscher Staatsangehöriger, der es unternimmt, die Unabhängigkeit des Reichs oder die Unversehrtheit des Reichsgebiets anzutasten, wird mit dem Tode bestraft und für ehrlos erklärt.“

⁴ § 92 Aufforderung zum Hochverrat: „Ein deutscher Staatsangehöriger, der öffentlich zu einem hochverräterischen Unternehmen auffordert oder anreizt, wird mit Zuchthaus bestraft.“ § 93 Vorbereitung zum Hochverrat: „Ein deutscher Staatsangehöriger, der in anderer Weise ein hochverräterisches Unternehmen vorbereitet, wird mit Zuchthaus bestraft.“

Unter Berücksichtigung dieses Grundgedankens soll der Abschnitt Hochverrat nochmals überprüft und umgestaltet werden.

An Strafverschärfungen wurde *beschlossen*, in den §§ 92 und 93 an erster Stelle die Todesstrafe einzuführen.

Bei der Beratung des 2. Titels Landesverrat wurde gleichfalls betont, daß es sich hier in erster Linie um ein Gesinnungsdelikt handele. Der Titel soll ebenso wie der Titel Hochverrat unter Berücksichtigung dieses Gesichtspunktes nochmals überprüft und notfalls umgestaltet werden⁵.

§ 108 des Entwurfs wurde gestrichen⁶.

Die §§ 110, 111, 113, 114, 118, 119 erhielten die aus der Anlage ersichtliche Fassung⁷.

Der 3. Titel Gemeinsame Vorschriften wurde unverändert *angenommen*.

In der weiteren Beratung des Entwurfs wurden die §§ 123 und 124 auf ausdrücklichen Wunsch des Führers und Reichskanzlers zusammengefaßt⁸. Die Beratung schloß mit dem § 132 I des Entwurfs⁹.

⁵ MR Rietzsch hielt hierzu fest (o. Anm. 2): „Im Abschnitt Landesverrat sollen die Milderungen für den Fall, daß die Tat keine Gefahr für das Wohl des Reichs herbeiführen konnte (vgl. § 100 Abs. 2, 101 Abs. 2, 103 Abs. 2, 104 Abs. 2, 111 Abs. 2, 113 Abs. 2), gestrichen werden. Ferner soll die Todesstrafe zwingend auch bei Verrat eines falschen Staatsgeheimnisses angedroht werden, sodaß die Unterscheidung zwischen echten und falschen Staatsgeheimnissen entbehrlich wird.“

⁶ § 108 *Anknüpfen verräterischer Beziehungen*: „Ein deutscher Staatsangehöriger, der fahrlässig ein Staatsgeheimnis, das ihm kraft seiner dienstlichen Stellung zugänglich war oder das ihm oder einem anderen eine dienstliche Stelle zugänglich gemacht hatte, an einen anderen gelangen läßt und dadurch das Wohl des Reichs schädigt oder gefährdet, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit Haft bestraft. – Die Tat wird nur auf Anordnung des Reichsministers der Justiz verfolgt.“ Der Paragraph wurde indes in der Kabinettsitzung vom 23. 6. 1937 wieder in den DStGB-Entwurf aufgenommen; s. Dok. Nr. 106, zu Anm. 4.

⁷ Es ergaben sich die folgenden Änderungen (Streichungen sind in geschweifte, Ergänzungen in eckige Klammern gesetzt):
§ 110 *Verräterische Waffenhilfe*: „Ein deutscher Staatsangehöriger, der während eines Krieges gegen das Reich in der feindlichen Kriegsmacht dient oder gegen das Reich oder dessen Bundesgenossen die Waffen trägt, wird mit dem Tode {oder mit lebenslangem Zuchthaus} bestraft {und für ehrlos erklärt}. – In minder schweren Fällen ist die Strafe Zuchthaus nicht unter fünf Jahren.“ § 111 *Verräterische Begünstigung des Feindes*: „Ein deutscher Staatsangehöriger, der es unternimmt, während eines Krieges gegen das Reich oder in Beziehung auf einen drohenden Krieg die feindliche Macht zu fördern oder die Kriegsmacht des Reichs oder seiner Bundesgenossen zu schädigen, wird mit dem Tode {oder mit lebenslangem Zuchthaus} bestraft und für ehrlos erklärt. {– Hat die Tat keinen oder nur geringen Nachteil für die Kriegsmacht des Reichs oder seiner Bundesgenossen und keinen oder nur geringen Vorteil für die feindliche Macht herbeigeführt und konnte sie schwere Folgen auch nicht herbeiführen, so kann der Richter auf zeitiges Zuchthaus erkennen.}“

§ 113 *Verräterische Untreue*: „Ein deutscher Staatsangehöriger, der als Beauftragter des Reichs ein Staatsgeschäft mit einer ausländischen Regierung vorsätzlich zum Nachteil des Reichs führt, wird mit dem Tode {oder mit lebenslangem Zuchthaus} bestraft und für ehrlos erklärt. {– Hat die Tat keinen oder nur geringen Nachteil für das Reich herbeigeführt und konnte sie schwere Folgen auch nicht herbeiführen, so kann der Richter auf zeitiges Zuchthaus erkennen.}“

§ 114 *Verräterische Beweisvernichtung*: „Ein deutscher Staatsangehöriger, der es unternimmt, ein Beweismittel über eine Tatsache, die für die auswärtigen Beziehungen des Reichs von Bedeutung ist, zu fälschen, zu verfälschen, zu vernichten, zu beschädigen, zu beseitigen oder zu unterdrücken und dadurch das Wohl des Reichs zu schädigen oder zu gefährden, wird mit [dem Tode oder mit] Zuchthaus bestraft. {– In besonders schweren Fällen ist auf Todesstrafe, lebenslanges Zuchthaus oder Zuchthaus nicht unter fünf Jahren zu erkennen.}“

§ 118 *Aufforderung zu einer verräterischen Handlung*: „Ein deutscher Staatsangehöriger, der öffentlich zu einer landesverräterischen Handlung (§§ 109 bis 116) auffordert oder anreizt, wird mit [dem Tode] {Zuchthaus} bestraft. {– In besonders schweren Fällen ist auf Todesstrafe, lebenslanges Zuchthaus oder Zuchthaus nicht unter zwei Jahren zu erkennen.}“

§ 119 *Weisungswidrige Amtsführung im auswärtigen Dienst*: „Ein deutscher Staatsangehöriger, der bei Vertretung des Reichs gegenüber einer ausländischen Regierung einer amtlichen Anweisung wissentlich zuwiderhandelt, wird mit [Zuchthaus oder mit] Gefängnis bestraft.“

⁸ § 123 *Verunglimpfung des Führers und Reichskanzlers*: „Wer den Führer und Reichskanzler verunglimpft, wird mit Zuchthaus oder mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft. – In minder schweren Fällen ist die Strafe Gefängnis.“

§ 123 wurde gestrichen und in den § 124 *Verunglimpfung des deutschen Volkes* wie folgt eingebaut: „Wer das deutsche Volk [oder seinen Führer], das Reich, die Partei, die Wehrmacht oder den Reichsarbeitsdienst verunglimpft, oder wer die Taten deutscher Heere oder den Heldentod deutscher Männer böswillig herabwürdigt, wird mit [Zuchthaus oder mit] Gefängnis bestraft. – In schweren Fällen ist die Strafe Zuchthaus oder Gefängnis nicht unter sechs Monaten.“

⁹ § 132 I *Gefährdung der Neutralität des Reichs*. Lt. Vm. Rietzsch' (o. Anm. 2) wurden außerdem in die §§ 127 (2) und 128 *Beschimpfung* bzw. *Beschädigung eines nationalen Wahrzeichens* außer den Hohheitszeichen des Reichs und den Abzeichen etc. von Partei, Wehrmacht und RAD auch diejenigen der Polizei aufgenommen. – Fortsetzung der Beratung des DStGB-Entwurfs s. Dok. Nr. 106 P. 1.

2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DAS PASS-, DAS AUSLÄNDERPOLIZEI- UND DAS MELDEWESEN SOWIE ÜBER DAS AUSWEISWESEN.

Der *Reichs- und Preußische Minister des Innern* trug den Inhalt des Gesetzentwurfs vor¹⁰.
Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu¹¹.

¹⁰ KabVorl. des RIM vom 27. 4. 1937 mit Begründung: R 43 I/1476, Bl. 162–169; R 43 II/411, Bl. 14–22; R 22/1502, Bl. 175–183. Vorbereitung und Inhalt des Gesetzes s. ARH III, Nr. 191.

¹¹ Hitler fertigte das Gesetz am 11. 5. 1937 aus (RGBl. I S. 589); Kommentar: PFUNDTNER/NEUBERT I b 1, S. 13–16. Zur Umsetzung im Verordnungsweg s. bereits ARH III, Nr. 191, bes. Anm. 13, 14.

Zitierhinweis

Nr. 83 Kabinettsitzung vom 11. Mai 1937, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d083>